

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, एच-169, सेक्टर गामा-2

ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 5186/यूपी0रेरा/क्षे0का0/वसूली/2022-23

दिनांक: 17/03/2023

वसूली प्रमाण-पत्र

(अन्तर्गत धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016)

प्रेषक,

सचिव,

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गौतमबुद्धनगर।

महोदय,

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा भू-सम्पदा (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-2016 की धारा-31 के अंतर्गत संस्थित शिकायत संख्या- NCR144/10/62470/2020 नीरज वोहरा बनाम मे० न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा.लि. में नियमानुसार धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई उपरान्त दिनांक 04-07-2022 को उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:-

“समस्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 12.10.2021 के अनुसार अकाउन्ट्स सैटल कर "कम्पलेन्ट पेज" पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 31.12.2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 12.10.2021 के पृष्ठ संख्या-18 के आदेश के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें।”

प्रमोटर/विकासकर्ता द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता/आवंटी नीरज वोहरा ने दिनांक 31-12-2021 को प्रार्थना-पत्र देकर आदेश का क्रियान्वयन कराने का अनुरोध किया है।

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-40 में प्राविधानित है कि “यदि कोई प्रवर्तक या आवंटी अथवा भू-सम्पदा अभिकर्ता, जैसा मामला हो, इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों तथा विनियमों के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी या विनियामक प्राधिकरण अथवा अपील अधिकरण, जैसा मामला हो, द्वारा उस पर अधिरोपित किसी ब्याज या शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में असफल रहता है, तब ऐसे प्रवर्तक या आवंटी अथवा भू-सम्पदा अभिकर्ता से ऐसी रीति से, जो विहित की जा सकेगी, भू-राजस्व बकाये के रूप में उसकी वसूली की जाएगी।”

अतः उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण पर अधिनियम की धारा-40 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये आवंटी शिकायतकर्ता को देय धनराशि की वसूली विपक्षी प्रमोटर मे० न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा.लि. से भू-राजस्व के बकाये की भाँति कराने का निर्णय लिया गया है।

वसूली की जाने वाली धनराशि तथा पक्षकारों का पूर्ण विवरण निम्नवत् है:-

1. शिकायतकर्ता का नाम व पता:- श्री नीरज वोहरा , निवासी: 3टी/308, अबू गुरजिन्दर विहार, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
2. कम्पनी/व्यक्ति (डिफाल्टर) का नाम: मे० न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा.लि.
3. पता जिससे वसूली की जानी है
स्थाई पता: डी-16/410, ब्लॉक-डी, पॉकेट-16, सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
स्थलीय पता:- ला-गैलेक्सिया, प्लॉट नं. एचआरए-11, सूरजपुर साईट सी, ग्रेटर नोएडा
4. कम्पनी के चेयरमैन तथा डायरेक्टर धनराशि चुकाने के लिये विधि अनुसार उत्तरदायी हैं।
5. जमा मूल धनराशि: रू. 30,47,559.00
6. वसूली योग्य धनराशि
 - i. ब्याज (दि०- 01.05.2017 से 25.03.2020 तक आगणित)(प्री-फोर्स मैज्योर) रू. 7,34,586.96
 - ii. ब्याज (दि०- 26.09.2020 से 28.02.2023 तक आगणित)(पोस्ट-फोर्स मैज्योर) रू. 6,14,003.82
 - iii. विलम्बित अवधि की धनराशि (दि०- 03.01.2016 से 30.04.2017 तक 5/- रूपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से आगणित) रू. 1,04,625.00
7. वसूली हेतु कुल योग (i+ii+iii) रू. 14,53,215.78
8. उपरोक्त आगणन दिनांक 28.02.2023 तक का है, अतएव दिनांक 01.03.2023 से जमा मूल धनराशि रू. 30,47,559.00 पर 8.30 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा।
9. वसूल धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार संग्रह व्यय वसूल किया जा सकेगा।

वसूली प्रमाण-पत्र तीन प्रतियों में भेजते हुये अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित धनराशि रू. 14,53,215.78 (रुपया- चौदह लाख तिरपन हजार दो सौ पन्द्रह पैसा- अठहत्तर) विपक्षी मे० न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा.लि. से भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल कराकर सम्पूर्ण धनराशि उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो लखनऊ में देय होगा, सहित वसूली प्रमाण-पत्र पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार त्यागी)
सचिव